

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 10 rejeb 1438 – 7 avril 2017

160^{ème} année

N° 28

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

- Décret gouvernemental n° 2014-414 du 7 avril 2017, portant cessation de fonctions d'un secrétaire d'Etat..... 1228
- Nomination d'un conseiller auprès du chef du gouvernement..... 1228

Ministère de la Justice

- Nomination d'un directeur 1228

Ministère de la Défense Nationale

- Nomination du président et des membres du comité médical de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis 1228

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 1228

Ministère des Affaires Religieuses

- Arrêtés du ministre des affaires religieuses du 7 avril 2017, portant délégation de signature..... 1229

Ministère des Finances

- Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la lutte contre les manquements sur le marché 1231
- Arrêtés de la ministre des finances du 2 mars 2017, portant délégation de signature 1245

Ministère de l'Industrie et du Commerce	
Nomination d'un directeur	1245
Ministère de l'Education	
Cessation de fonctions d'un chef de service	1246
Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 4 ^{ème} groupe au lieu dit "Sebkhat Mcheguig" dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.....	1246
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3 ^{ème} groupe au lieu dit "Kebbouch" dans le gouvernorat du Kef	1247
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3 ^{ème} groupe au lieu dit "Sidi Driss" dans le gouvernorat de Bizerte.....	1248
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3 ^{ème} groupe au lieu dit "Fej Lahdoum" dans les gouvernorats de Béja et Siliana.....	1249
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3 ^{ème} groupe au lieu dit "Jebel Boujabeur" dans le gouvernorat du Kef	1250
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5 ^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus – Abdallah – Gourguiba - Kef En Nsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid.....	1251
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant autorisation de cession totale des droits et obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Birsa »	1252
Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant autorisation de cession totale des droits et obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Centre »	1254
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2017-416 du 7 avril 2017 , fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2016/2017	1255
Nomination du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.....	1260
Nomination d'un directeur	1260
Nomination d'un chef de service.....	1260
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages	1260
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'institut national des grandes cultures	1260
Nomination de deux membres au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait.....	1260
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	1260
Nomination d'un d'inspecteur en chef.....	1260

Ministère des Affaires Culturelles

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	1261
Cessation de fonctions d'un sous-directeur	1261
Cessation de fonctions d'un chef de service	1261

Ministère du Transport

Nomination d'un administrateur au conseil d'établissement de l'institut national de météorologie.....	1261
---	------

Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport

Cessation de fonctions d'un chef de service	1261
---	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2014-414 du 7 avril 2017, portant cessation de fonctions d'un secrétaire d'Etat.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Fayçal Hafiane secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie et du commerce, chargé du commerce, à compter du 25 février 2017.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2017-415 du 7 avril 2017.

Monsieur Fayçal Hafiane est nommé conseiller auprès du chef du gouvernement, à compter du 25 février 2017.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice du 7 avril 2017.

Monsieur Zied Khedhir, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice de Gafsa, à compter du 15 avril 2017.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, l'intéressé bénéficie de l'emploi de directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 7 mars 2017.

Le comité médical de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est présidé par le colonel major médecin Mustapha Ferjani. Il est composé des membres suivant :

- l'ensemble des chefs de services médicaux, pharmaceutiques et de médecine dentaire de l'hôpital,

- le colonel major médecin Bassem Louzir : représentant des médecins hospitalo-universitaires de l'hôpital,

- le commandant médecin Anis Bafoun : représentant du corps hospitalo-sanitaire militaire,

- le docteur Abdeddayem Hagui : représentant des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentaires exerçant au sein de l'hôpital.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Par décret Présidentiel n° 2017-52 du 31 mars 2017.

Monsieur Mohamed Kahloun, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Ouagadougou, à compter du 17 février 2017.

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 avril 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1201 du 18 octobre 2016, portant nomination de Monsieur Tarek Hrabî, conseiller au tribunal administratif, chef du cabinet du ministre des affaires religieuses, à compter du 1er septembre 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Tarek Hrabî, chef du cabinet du ministre des affaires religieuses, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 17 mars 2017.

Tunis, le 7 avril 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 avril 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-700 du 7 juin 2016, chargeant Monsieur Chokri Abdmouleh contrôleur en chef d'Etat, des fonctions de directeur général des services communs au ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption du 29 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Chokri Abdmouleh contrôleur général d'Etat.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Chokri Abdmouleh, contrôleur général d'Etat, chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère des affaires religieuses, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires religieuses tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 17 mars 2017.

Tunis, le 7 avril 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 avril 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2014-3672 du 3 octobre 2014, chargeant Monsieur Othman Trabelsi administrateur conseiller, des fonctions de directeur des affaires administratives et juridiques à la direction générale des services communs au ministère des affaires religieuses,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-344 du 9 mars 2016, portant nomination de Monsieur Othman Trabelsi dans le grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques, à compter du 9 mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Othman Trabelsi, administrateur en chef, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et juridiques, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 avril 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret n° 2014-3596 du 29 septembre 2014, chargeant Madame Hayet Mkaem, administrateur, des fonctions de directeur des bâtiments, matériels et équipements à la direction générale des services communs au ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 7 décembre 2016, portant nomination de Madame Hayet Mkaem dans le grade d'administrateur conseiller à compter du 24 novembre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Hayet Mkaem, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur des bâtiments, matériels et équipements, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 avril 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 23 septembre 2016, chargeant Madame Hajer Khatteli, prédicateur principal, des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires religieuses,

Vu l'arrêté du 6 décembre 2016, portant nomination de Madame Hajer Khatteli dans le grade de prédicateur principal hors classe à compter du 30 novembre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Hajer Khatteli, prédicateur principal hors classe, chargée des fonctions de directeur des affaires financières, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 17 mars 2017.

Tunis, le 7 avril 2017.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la lutte contre les manquements sur le marché.

La ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et notamment ses articles 19, 28, 29, 31, 40, 53 et 88,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Sur proposition du collège du conseil du marché financier.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le règlement du conseil du marché financier relatif à la lutte contre les manquements sur le marché annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Annexe à l'arrêté de la ministre des finances portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la lutte contre les manquements sur le marché

Le collège du conseil du marché financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et notamment ses articles 19, 28, 29, 31, 40, 53 et 88,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, tel que visé par arrêté du ministre des finances du 13 février 1997 et modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre des finances du 15 avril 2008 et notamment ses articles 22, 75 et 84.

Décide :

Article premier - Le présent règlement fixe les règles de prévention et les sanctions applicables aux manquements relatifs à l'information privilégiée et à la manipulation de marché commis sur les valeurs mobilières, telles que définies par la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres, admises à la cote de la bourse, telle que définie à l'article 22 du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et celles relevant du marché hors cote qui sont négociées sur le système électronique prévu par l'article 75 du règlement susvisé.

Art. 2 - Au sens du présent règlement, on entend par :

- **Actionnaire de référence** : tout actionnaire ou groupe d'actionnaires en vertu d'une convention expresse ou tacite, qui détient d'une manière directe ou indirecte une part du capital de la société lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de la contrôler ou d'avoir une influence significative dans les décisions de la société, sans être forcément majoritaire.

- **Personnes exerçant des responsabilités dirigeantes** :

♦ les dirigeants : les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur général délégué,

♦ toute autre personne qui, d'une part, a le pouvoir de prendre des décisions de gestion ou des décisions qui concernent l'évolution et la stratégie de la société et, d'autre part, a un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement ladite société.

- **Information privilégiée**: Une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, une ou plusieurs sociétés ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de la valeur mobilière concernée.

Constitue une information précise, une information qui fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement ou de ses étapes intermédiaires qui s'est produit ou se sont produites ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira ou qu'elles se produiront, et que cette information puisse permettre de tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des valeurs mobilières.

Une information est qualifiée de susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours d'une valeur mobilière si une fois rendue publique, un investisseur raisonnable serait en mesure de l'utiliser comme fondement dans ses décisions d'investissement.

Constitue également une information privilégiée, toute information précise, transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, se rapportant directement ou indirectement à une ou plusieurs sociétés ou à une ou plusieurs valeurs mobilières et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours des valeurs mobilières concernées.

- **Initié** : toute personne qui détient une information privilégiée en raison de :

♦ sa qualité de membre des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de la société,

♦ sa qualité d'actionnaire de référence,

♦ sa profession, ses fonctions ou sa participation à la préparation et à l'exécution d'une opération concernant la société,

♦ son exercice des activités susceptibles d'être qualifiées de délits ou de crimes.

- **Transaction sans justification économique** :

Toute transaction passée par une personne et ayant pour effet d'inciter les participants du marché à effectuer des transactions sur des valeurs mobilières pour profiter des réactions des autres participants du marché, qu'elle a elle-même provoquées, en passant des transactions inverses pour réaliser un profit ou éviter une perte.

Titre I

Les manquements relatifs à l'information privilégiée

Chapitre premier

Interdiction des opérations liées à une information privilégiée

Art. 3 - Il est interdit à tout initié d'utiliser une information privilégiée en acquérant ou en cédant ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières auxquelles se rapporte cette information.

Lorsque l'initié est une personne morale, l'interdiction s'applique également aux personnes physiques qui participent à l'opération pour son compte.

Art. 4 - Il est interdit à tout initié de communiquer une information privilégiée à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail ou à des fins autres que celles en raison desquelles elle lui a été communiquée.

Il est également interdit à tout initié de recommander à une autre personne de réaliser une transaction ou d'annuler ou de modifier un ordre sur la base d'une information privilégiée.

Lorsque l'initié est une personne morale, les interdictions prévues aux premier et deuxième paragraphes du présent article s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à l'opération pour son compte.

Art. 5 - Il est interdit, à toute personne autre que les initiés, d'utiliser ou de communiquer une information privilégiée ou de recommander à une autre personne de réaliser une transaction ou d'annuler ou de modifier un ordre sur la base d'une information privilégiée, lorsque cette personne savait ou aurait dû savoir que l'information était privilégiée.

Dans tous les cas, la personne est présumée savoir que l'information est privilégiée lorsque l'information lui a été communiquée par un initié.

Chapitre deux

Les mesures préventives aux manquements relatifs à l'information privilégiée

Section première - Dispositions communes

Art. 6 - Les dispositions de la présente section sont applicables :

- aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la cote de la bourse ou relevant du marché hors cote qui sont négociées sur le système électronique et leurs dirigeants,

- aux intermédiaires en bourse et leurs dirigeants,
- aux sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers et leurs dirigeants,

- à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et à ses dirigeants,

- à la société de dépôt, de compensation et de règlement et à ses dirigeants.

Art. 7 - Les personnes visées à l'article 6 du présent règlement sont tenues de prendre toutes mesures utiles en vue d'éviter l'utilisation et la circulation induite d'informations privilégiées elles doivent notamment :

- mettre en place des procédures écrites en matière de gestion des informations privilégiées que leurs employés doivent respecter. Ces procédures doivent être évaluées et mises à jour régulièrement en tenant compte des risques encourus par les personnes concernées,

- mettre en place des mesures efficaces pour empêcher l'accès aux informations privilégiées aux personnes autres que celles qui ont besoin pour exercer leurs fonctions,

- établir et mettre à jour une liste des personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et ayant accès de manière régulière ou occasionnelle aux informations privilégiées concernant directement ou indirectement une société ou une valeur mobilière selon le modèle annexé au présent règlement. Cette liste doit être mise à la disposition du conseil du marché financier.

Art. 8 - Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel, la liste prévue à l'article 7 du présent règlement doit indiquer notamment :

- l'identité de toutes les personnes ayant accès à des informations privilégiées,

- le motif pour lequel les personnes concernées sont inscrites sur la liste et la date à laquelle elles ont obtenu l'accès aux informations privilégiées,

- les dates de création et d'actualisation de la liste.

Art. 9 - Les personnes visées à l'article 6 du présent règlement doivent mettre à jour, sans délai, la liste prévue à l'article 7 du présent règlement notamment dans les cas suivants :

- changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste,

- inscription d'une nouvelle personne sur la liste,

- retrait d'une personne de la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

Art. 10 - Les personnes visées à l'article 6 du présent règlement doivent informer les personnes concernées de leur inscription sur la liste prévue à l'article 7 du présent règlement par tout moyen laissant une trace écrite qui doit être mise à la disposition du conseil du marché financier.

Le défaut d'information de la personne concernée de son inscription sur la liste prévue à l'article 7 du présent règlement ne l'exonère pas des obligations mises à sa charge par le présent règlement.

Section deux - Les mesures préventives propres aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la cote de la bourse ou relevant du marché hors cote qui sont négociées sur le système électronique

Paragraphe premier

L'obligation de définir des périodes d'interdictions de transactions

Art. 11 - La société doit définir dans ses procédures écrites des périodes pendant lesquelles les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et toute personne inscrite sur la liste visée à l'article 7 du présent règlement devraient s'interdire d'effectuer des transactions sur ses valeurs mobilières.

Art. 12 - Sont notamment considérées comme des périodes d'interdictions au sens de l'article 11 du présent règlement :

- la période comprise entre la date à laquelle la société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle l'information est rendue publique par les voies légales et réglementaires,
- la période de quinze jours précédant la publication des états financiers annuels et intermédiaires et des indicateurs d'activités trimestriels de la société par les voies légales et réglementaires.

Paragraphe deux

L'obligation de déclaration des opérations réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes

Art. 13 - Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote de la bourse ou relevant du marché hors cote qui sont négociées sur le système électronique doivent, au plus tard sept jours de bourse après leur entrée en fonction, déclarer au conseil du marché financier, selon le modèle annexé au présent règlement, le nombre de valeurs mobilières émises par lesdites sociétés qu'elles détiennent.

L'obligation de déclaration prévue au premier paragraphe du présent article est applicable aux personnes ayant un lien avec les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes.

Sont considérées comme ayant un lien avec les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, les personnes suivantes :

- le conjoint,
- les ascendants et les descendants jusqu'au 1^{er} degré,
- toute personne morale ou entité, dirigée, administrée ou contrôlée directement ou indirectement par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou par une personne ayant un lien avec elles.

Art. 14 - Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote de la bourse ou relevant du marché hors cote qui sont négociées sur le système électronique ainsi que les personnes ayant un lien avec elles au sens de l'article 13 du présent règlement, doivent déclarer à la fin de chaque mois au conseil du marché financier et à la société les opérations d'acquisitions, cessions, souscriptions et échanges effectuées pour leur propre compte et portant sur les valeurs mobilières émises par ladite société.

Les personnes visées au paragraphe premier du présent article doivent également déclarer au conseil du marché financier, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et à la société dans un délai de 3 jours de bourse suivant leur réalisation, les opérations significatives d'acquisitions, cessions, souscriptions et échanges effectuées pour leur propre compte et portant sur les valeurs mobilières émises par ladite société.

Sont considérés comme significatives, les opérations portant sur un volume égal ou supérieur à 50% du volume total de la séance de bourse sur les valeurs mobilières de ladite société et dont la valeur est égale ou supérieure à vingt mille dinars. La bourse des valeurs mobilières de Tunis doit publier, sans délai, les déclarations reçues sur son site web.

Les déclarations prévues aux paragraphes premier et deuxième du présent article doivent être établies selon les modèles annexés au présent règlement.

Art. 15 - Les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la cote de la bourse ou relevant du marché hors cote qui sont négociées sur le système électronique doivent établir et mettre à jour la liste des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes selon le modèle annexé au présent règlement.

Cette liste doit être transmise au conseil du marché financier au plus tard le 31 janvier de chaque année et sans délai à chaque mise à jour. La société informe les personnes concernées de leur inscription sur ladite liste.

Titre II

Les manquements relatifs à la manipulation de marché

Chapitre premier

Les manquements relatifs aux manipulations de cours

Art. 16 - Il est interdit à toute personne, agissant seule ou de manière concertée, d'exercer ou de tenter d'exercer des manœuvres entraînant ou susceptibles d'entraîner une manipulation de cours.

Constituent notamment des manœuvres entraînant ou susceptibles d'entraîner une manipulation de cours :

1- Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres, à moins que la personne les ayant effectuées ou émis prouve la légitimité de leurs raisons et leur conformité aux pratiques de marché admises telles que prévues au point 4 de l'article 20 du présent règlement:

- qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'une ou plusieurs valeurs mobilières,

- qui fixent le cours d'une ou plusieurs valeurs mobilières à un niveau anormal ou artificiel.

2- Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres en ayant recours à des procédés donnant une image fictive de l'état du marché ou à toute autre forme de tromperie.

Art. 17 - Sont notamment considérées comme des manipulations de cours :

1- le fait de s'assurer une position dominante sur le marché pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée ayant pour effet la fixation directe ou indirecte d'un prix à des niveaux prédéterminés ou la création d'autres conditions inéquitables,

2- le fait d'émettre au moment de l'ouverture ou de la clôture, le cas échéant lors du fixing, des ordres d'achat ou de vente de valeurs mobilières ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur le marché ou pour effet d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés,

3- le fait d'effectuer une transaction ou une série de transactions afin de donner l'impression d'une forte activité ou d'un mouvement de cours, par des transactions sans justification économique apparente ou par des transactions sur une valeur mobilière qui n'entraînent pas un transfert effectif de propriété.

Art. 18 - Sont notamment considérés comme éléments constitutifs d'une manipulation de cours consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel au sens du point 1 de l'article 16 du présent règlement:

- l'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur la valeur mobilière concernée, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de cette valeur,

- l'importance de la variation du cours de la valeur mobilière résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur cette valeur,

- les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché de la valeur concernée associés éventuellement à des variations sensibles du cours de la valeur mobilière concernée,

- la concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée,

- l'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande de la valeur mobilière, ou généralement de la représentation du carnet d'ordres central et qui sont annulés avant leur exécution,

- les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence.

Les éléments constitutifs prévus au paragraphe premier du présent article ne constituent pas en soi une manipulation de cours.

Art. 19 - Sont notamment considérés comme éléments constitutifs d'une manipulation de cours consistant au recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie au sens du point 2 de l'article 16 du présent règlement :

- le fait d'émettre des ordres ou d'effectuer des transactions par des personnes qui sont précédés ou suivis de la diffusion directement ou indirectement d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes,

- le fait d'émettre des ordres ou d'effectuer des transactions par des personnes qui sont précédés ou suivis de la production ou la diffusion directement ou indirectement des recommandations d'investissement ou des travaux de recherches ou des avis qui sont faux, trompeurs ou manifestement influencés par un intérêt significatif par ces mêmes personnes.

Les éléments constitutifs prévus au paragraphe premier du présent article ne constituent pas en soi une manipulation de cours.

Art. 20 - Ne constituent pas des manipulations de cours au sens de l'article 16 du présent règlement, lorsqu'elles sont réalisées dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur :

1- l'achat par une société admise à la cote de la bourse de ses propres actions en vue de réguler son cours sur le marché conformément à l'article 19 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,

2- l'achat par une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote de la bourse ou relevant du marché hors cote qui sont négociées sur le système électronique de ses propres actions en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction du capital non motivée par des pertes conformément à l'article 88 de la loi n° 94-117 précitée,

3- les opérations effectuées dans le cadre d'un contrat de liquidité, tel que prévu par l'article 84 du règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis,

4- toute pratique considérée par le conseil du marché financier comme une pratique admise sur le marché. le conseil du marché financier à la demande de l'association des intermédiaires en bourse peut considérer une pratique comme pratique admise en tenant compte au moins des critères suivants :

- la pratique de marché prévoit un niveau élevé de transparence au regard du marché,

- la pratique de marché offre des garanties élevées au regard du fonctionnement des forces du marché et de l'interaction adéquate entre l'offre et la demande,

- la pratique de marché a un impact positif sur la liquidité et l'efficacité du marché,

Le conseil du marché financier procède à la publication des pratiques admises sur son bulletin officiel.

Le conseil du marché financier peut considérer une pratique comme n'étant plus une pratique admise sur le marché, si elle ne répond plus aux critères prévus aux tirets 1 à 3 du point 4 du présent article. La décision du conseil du marché financier est publiée sur son bulletin officiel.

Art. 21 - Le conseil du marché financier peut demander à toute personne ayant transmis des ordres sur le marché de lui expliquer les raisons et les modalités de cette transmission.

Chapitre deux

Les manquements relatifs à la diffusion d'une information fausse ou trompeuse

Art. 22 - Il est interdit à toute personne de diffuser des informations fausses ou trompeuses, que ce soit

par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, concernant des valeurs mobilières ou la société émettrice de celles-ci, ou de répandre des rumeurs concernant des valeurs mobilières ou la société émettrice de celles-ci, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur les valeurs mobilières ou la société émettrice de celles-ci alors que la personne ayant divulgué une telle information ou répandu une telle rumeur savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Art. 23 - Il est interdit à toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes de dissimuler des informations concernant des valeurs mobilières ou la société émettrice de celles-ci, dans le but :

- d'influencer le cours de la valeur mobilière concernée,

- d'inciter une autre personne à acheter ou à vendre cette valeur mobilière.

Titre III

L'obligation de déclaration des opérations suspectes

Art. 24 - La bourse des valeurs mobilières de Tunis, les intermédiaires en bourse et tout collecteur d'ordres de bourse doivent déclarer sans délai au conseil du marché financier, toute opération dont ils ont eu connaissance et qu'ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer un des manquements prévus par le présent règlement.

La déclaration prévue au premier paragraphe du présent article doit être transmise au conseil du marché financier par tout moyen laissant une trace écrite selon le modèle annexé au présent règlement.

Le déclarant n'encourt aucune responsabilité du fait de sa déclaration, celle-ci est couverte par le secret professionnel, tel que prévu par l'article 53 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.

Art. 25 - La déclaration prévue à l'article 24 du présent règlement doit obligatoirement contenir les raisons qui portent à croire que les opérations déclarées constituent un des manquements prévus par le présent règlement.

Titre IV

Dispositions diverses

Art. 26 - Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, toute personne qui enfreint le présent règlement est passible des sanctions prévues à l'article 40 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.

Art. 27 - Sont abrogés le chapitre quatre du titre deux et les articles 47 à 54 du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Annexe n° 1 :

Liste des personnes ayant accès aux informations privilégiées

Date de création de la liste: [...../...../.....]

Date d'actualisation de la liste : [...../...../.....]

Nom et prénom	Adresse	Numéro de la CIN ou du passeport	Numéro de téléphone	Fonction et motif pour lequel la personne concernée a été inscrite sur la liste	Date d'accès aux informations privilégiées	Date de fin d'accès aux informations privilégiées

Signature du représentant légal et cachet de la société

Annexe n° 2 :

Liste des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes

- **Dénomination sociale de la société déclarante :**
- **Adresse du siège social :**
- **Numéro de téléphone et adresse électronique :**
- **Représentant légal :**
- **Date de création de la liste:** [...../...../.....]
- **Date d'actualisation de la liste :** [...../...../.....]

A. Pour les personnes physiques :

Nom et prénom	Adresse	Numéro de la CIN ou du passeport	Numéro de téléphone	Fonction	Date d'entrée en fonction

B. Pour les personnes morales :

Raison ou dénomination sociale	Adresse du siège social	Numéro d'immatriculation au registre du commerce	Numéro de téléphone	Fonction	Date d'entrée en fonction

Signature du représentant légal et cachet de la société

Annexe n° 3 :

Déclaration des valeurs mobilières détenues par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées

1. Dénomination sociale de la société émettrice :		
2. Identification du déclarant :		
- Nom, prénom et adresse : - Raison ou dénomination sociale et adresse du siège sociale pour la personne morale : - Numéro de téléphone et adresse électronique : - ☐ CIN ☐ Passeport N° - Numéro d'immatriculation au registre du commerce pour la personne morale et identité du représentant légal - Les fonctions exercées par le déclarant au sein de la société - Date d'exercice des fonctions - Si le déclarant est une personne liée, indiquer : ♦ S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom, adresse, n° de la CIN ou du passeport et identité de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes avec laquelle le déclarant a un lien et nature du lien ♦ S'il s'agit d'une personne morale ou entité: raison ou dénomination sociale, adresse du siège sociale, n° d'immatriculation au registre du commerce, identité de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes avec laquelle le déclarant a un lien et nature du lien		
3. Déclaration :		
Catégorie de valeurs mobilières	Nombre de valeurs mobilières par catégorie	L'intermédiaire agréé administrateur¹

Fait à le

Signature du déclarant

Ou de son représentant légal (si le déclarant est une personne morale)

¹ L'intermédiaire en bourse ou la banque désignée.

Annexe n° 4 :

Déclaration mensuelle des opérations réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont liées

1. Dénomination sociale de la société émettrice
2. Identification du déclarant : - Nom, prénom et adresse : - Raison ou dénomination sociale et adresse du siège sociale pour la personne morale : - Numéro de téléphone et adresse électronique : - ☐ CIN ☐ Passeport N° - Numéro d'immatriculation au registre du commerce pour la personne morale et identité du représentant légal - Les fonctions exercées par le déclarant au sein de la société - Si le déclarant est une personne liée, indiquer : ♦ S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom, adresse, n° de la CIN ou du passeport et identité de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes avec laquelle le déclarant a un lien et nature du lien ♦ S'il s'agit d'une personne morale ou entité : raison ou dénomination sociale, adresse du siège sociale, n° d'immatriculation au registre du commerce, identité de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes avec laquelle le déclarant a un lien et nature du lien
3. Déclaration du nombre de valeurs mobilières détenues selon la catégorie au début de la période concernée :

Date	Catégorie des valeurs mobilières	Nombre des valeurs mobilières par catégorie	L'intermédiaire agréé administrateur ¹

¹ L'intermédiaire en bourse ou la banque désignée.

4. Déclaration des opérations :					
Date de réalisation de l'opération	Nature de l'opération ¹	Catégorie des valeurs mobilières	Nombre des valeurs mobilières	Prix ou cours moyen pondéré	Montant de l'opération

Fait à.....le.....

Signature du déclarant
ou son représentant légal (si le déclarant est une personne morale)

¹ Acquisition, cession, souscription, échange.

Annexe n° 5 :

**Déclaration des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
et les personnes qui leur sont liées**

1. Dénomination sociale de la société émettrice
2. Identification du déclarant : - Nom, prénom et adresse : - Raison ou dénomination sociale et adresse du siège sociale pour la personne morale : - Numéro de téléphone et adresse électronique : - ☐ CIN ☐ Passeport N° - Numéro d'immatriculation au registre du commerce pour la personne morale et identité du représentant légal..... - Les fonctions exercées par le déclarant au sein de la société..... - Si le déclarant est une personne liée, indiquer : ♦ S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom, adresse, n° de la CIN ou du passeport et identité de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes avec laquelle le déclarant a un lien et nature du lien..... ♦ S'il s'agit d'une personne morale ou entité: raison ou dénomination sociale, adresse du siège sociale, n° d'immatriculation au registre du commerce, identité de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes avec laquelle le déclarant a un lien et nature du lien.....
3. Déclaration de l'opération:

Date de réalisation de l'opération	Nature de l'opération ¹	Catégorie des valeurs mobilières	Nombre des valeurs mobilières	Prix ou cours moyen pondéré	Montant de l'opération

Fait à.....le.....

**Signature du déclarant
ou son représentant (si le déclarant est une personne morale)**

¹ Acquisition, cession, souscription, échange.

Annexe n° 6 :
Déclaration des opérations suspectes¹

1. Identité du déclarant :

- Dénomination sociale.....
- Adresse du siège social.....
- N° de téléphone :.....
- Adresse mail :.....
- Représentant légal :.....

2. Description des opérations :

- Indication de la période concernée.....
- Les valeurs mobilières concernées et leur nombre.....
-
- L'intermédiaire en bourse chargé de l'exécution.....
-
- Type de ou des ordres de bourse concernés et leur sens :.....
-
- Date d'exécution du ou des ordres de bourse et le prix d'exécution.....
-
- Nature des manquements suspectés :
 - ♦ Manquement relatif à l'information privilégiée ☐
 - ♦ Manipulation de cours ☐
 - ♦ Publication d'informations fausses ou trompeuses ☐
- Les raisons qui portent à suspecter les opérations déclarées :.....
-
-

3. Identification de la ou des personnes impliquées dans l'opération suspectée :

a- Personne physique :

- Nom et prénom.....
- ☐ CIN ☐ Passeport N°.....
- Adresse :.....
- Profession.....
- N° de téléphone :.....
- Adresse électronique si disponible.....
- N° de compte :.....
- Toute autre référence utile :.....

b- Personne morale :

- Raison ou dénomination sociale :.....
- N° d'immatriculation au registre du commerce.....
- Adresse du siège social :.....
- N° de Téléphone :.....
- Adresse électronique si disponible.....
- N° de compte :.....
- Toute autre référence utile :.....

¹ La présente déclaration est transmise au Conseil du Marché Financier sous pli fermé portant la mention « confidentielle ».

4. Toute autre information utile :

.....

.....

.....

.....

5. Liste des documents joints à la déclaration :

.....

.....

.....

.....

Fait à.....le

**Signature du représentant légal
et cachet de la société**

Arrêté de la ministre des finances du 2 mars 2017, portant délégation de signature.

La ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016-1141 du 26 août 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-295 du 19 janvier 2017, portant nomination de Monsieur Sami Zoubeidi directeur général des impôts au ministère des finances, à compter du 31 octobre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sami Zoubeidi directeur général des impôts au ministère des finances, est habilité à signer par délégation de la ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 31 octobre 2016.

Tunis, le 2 mars 2017.

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

Arrêté de la ministre des finances du 2 mars 2017, portant délégation de signature.

La ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016-1141 du 26 août 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-294 du 19 janvier 2017, portant nomination de Madame Halima Bahar épouse Hmida directeur général de la comptabilité publique et de recouvrement au ministère des finances à compter du 31 octobre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Halima Bahar épouse Hmida directeur général de la comptabilité publique et de recouvrement au ministère des finances, est habilitée à signer par délégation de la ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 31 octobre 2016.

Tunis, le 2 mars 2017.

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE**

Par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 28 mars 2017.

Monsieur Tarak Jamaï, conseiller des services publics, est nommé directeur d'administration centrale à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'un projet de zone commerciale et logistique à Ben Guerdane au ministère de l'industrie et du commerce.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2017.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Adel Jarbouii, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de chef de service de la coopération avec les institutions et les organisations internationales à la sous-direction de la coopération multilatérale à la direction de la coopération bilatérale et multilatérale à la direction générale de la coopération internationale au ministère de l'éducation, à compter du 2 novembre 2016.

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES ENRGIES RENOUVELABLES**Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit "Sebkhat Mcheguig" dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.**

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima doivent être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 21 mars 2012, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit "Sebkhat Mcheguig", dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de Monsieur Tahar Hached,

Vu la demande déposée le 26 janvier 2015, à la direction générale des mines, par laquelle Monsieur Tahar Hached a sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 4^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Sebkhat Mcheguig", contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande fixant les obligations souscrites par le demandeur en application des dispositions de l'article 44 du code minier susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 août 2015,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est instituée une concession d'exploitation de substances minérales du 4^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Sebkhat Mcheguig", située dans le gouvernorat du Sidi Bouzid, au profit de Monsieur Tahar Hached, faisant élection de son domicile à Erramla, Kerkena, Sfax.

Les activités d'exploitation doivent être entreprises conformément au code minier et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2 - La concession d'exploitation "Sebkhat Mcheguig" couvre une superficie de 4400 hectares et est délimitée par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	326.588
2	332.588
3	332.582
4	330.582
5	330.580
6	326.580
1	326.588

Art. 3 - La concession d'exploitation "Sebkhat Mcheguig" est accordée pour une durée de trente ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation doit régler la situation des terrains avec leurs propriétaires avant son occupation conformément aux dispositions du code minier.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Kebbouch" dans le gouvernorat du Kef.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima doivent être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 21 mars 2012, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Kebbouch", dans le gouvernorat du Kef, en faveur de la société d'exploitation minière,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 novembre 2015, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Kebbouch", dans le gouvernorat du Kef, en faveur de la société d'exploitation minière,

Vu la demande déposée le 10 février 2016, à la direction générale des mines, par laquelle la société d'exploitation minière a sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Kebbouch", contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande fixant les obligations souscrites par le demandeur en application des dispositions de l'article 44 du code minier susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 15 avril 2016,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est instituée une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Kebbouch", située dans le gouvernorat du Kef, au profit de la société d'exploitation minière, faisant élection de son domicile à Tunis, 53, Rue Echam, 1002.

Les activités d'exploitation doivent être entreprises conformément au code minier et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2 - La concession d'exploitation "Kebbouch" couvre une superficie de 1600 hectares et est délimitée par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	226.724
2	230.724
3	230.720
4	226.720
1	226.724

Art. 3 - La concession d'exploitation "Kebbouch" est accordée pour une durée de vingt cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation doit régler la situation des terrains avec leurs propriétaires avant son occupation conformément aux dispositions du code minier.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Sidi Driss" dans le gouvernorat de Bizerte.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima doivent être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 8 septembre 2011, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Sidi Driss", dans le gouvernorat de Bizerte, en faveur de la société Celamin (50%) et Tunisian Mining Services (50%),

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 9 octobre 2014, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Sidi Driss", dans le gouvernorat de Bizerte et cession totale des droits et obligations, en faveur de la société Tunisian Mining Services,

Vu la demande déposée le 10 février 2016, à la direction générale des mines, par laquelle la société Tunisian Mining Services a sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Sidi Driss", contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande fixant les obligations souscrites par le demandeur en application des dispositions de l'article 44 du code minier susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 15 avril 2016,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est instituée une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Sidi Driss", située dans le gouvernorat de Bizerte, au profit de la société Tunisian Mining Services, faisant élection de son domicile à Tunis, 53, Rue Echam, 1002.

Les activités d'exploitation doivent être entreprises conformément au code minier et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2 - La concession d'exploitation "Sidi Driss" couvre une superficie de 1600 hectares et est délimitée par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	244.820
2	248.820
3	248.816
4	244.816
1	244.820

Art. 3 - La concession d'exploitation "Sidi Driss" est accordée pour une durée de vingt cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation doit régler la situation des terrains avec leurs propriétaires avant son occupation conformément aux dispositions du code minier.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Fej Lahdoum" dans les gouvernorats de Béja et Siliana.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima doivent être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 mars 2006, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Fej Lahdoum", dans les gouvernorats de Béja et Siliana, en faveur de l'office national des mines,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 juin 2009, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Fej Lahdoum", dans les gouvernorats de Béja et Siliana,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 30 juillet 2009, portant autorisation de cession partielle de droits et obligations dans le permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Fej Lahdoum", dans les gouvernorats de Béja et Siliana, en faveur de la société North Africa Mining And Minerals Limited,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du 15 janvier 2013, portant deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Fej Lahdoum", dans les gouvernorats de Béja et Siliana, en faveur de la société North Africa Mining And Minerals Limited (90%) et de l'office national des mines (10%),

Vu la demande déposée le 6 février 2015, à la direction générale des mines, par laquelle la société North Africa Mining And Minerals Limited (90%) et de l'Office National des Mines (10%) ont sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Fej Lahdoum", contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande fixant les obligations souscrites par le demandeur en application des dispositions de l'article 44 du code minier susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 août 2015,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est instituée une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Fej Lahdoum", située dans les gouvernorats de Béja et Siliana, au profit la société North Africa Mining And Minerals Limited (90%) et de l'office national des mines (10%), faisant éllection de son domicile à Tunis, Immeuble Saadi, tour CD n° 7 et 8, route de l'Ariana, 2082 Tunis.

Les activités d'exploitation doivent être entreprises conformément au code minier et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2 - La concession d'exploitation "Fej Lahdoum" couvre une superficie de 336 hectares et est délimitée comme suit :

Le point de repère est la ligne droite de direction Nord-Sud passant par le signal géodésique situé près du marabout de Sidi Belkassem et du marabout Boukchirida, cette ligne s'étend sur une largeur de 400 mètres au Nord du marabout Boukchirida et à 800 mètres au Sud du point géodésique selon la carte de Jendouba à l'échelle de 1/50.000.

- Limite Nord : est une droite (A-B) perpendiculaire à l'extrémité Nord de la ligne de repère ci-dessus défini et s'étend à partir de son intersection sur 400 mètres à l'Est et 1000 mètres à l'Ouest.

- Limite Sud : est une droite (C-D) perpendiculaire à l'extrémité Sud de la ligne de repère ci-dessus défini et s'étend à partir de son intersection sur 400 mètres à l'Est et 1000 mètres à l'Ouest.

- Limite Est : est une droite (B-C) parallèle à la ligne de repère et distante d'elle de 400 mètres et qui s'arrête aux limites Nord et Sud.

- Limite Ouest : est une droite (D-A) parallèle à la ligne de repère et distante d'elle de 1000 mètres et qui s'arrête aux limites Nord et Sud.

Art. 3 - La concession d'exploitation "Fej Lahdoum" est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation doit régler la situation des terrains avec leurs propriétaires avant son occupation conformément aux dispositions du code minier.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 15 mars 2017, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Jebel Boujabeur" dans le gouvernorat du Kef.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima doivent être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 mars 2006, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Jebel Boujabeur", dans le gouvernorat du Kef, en faveur de l'office national des mines,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 juin 2008, portant autorisation de cession partielle de droits et obligations dans le permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Jebel Boujabeur", dans le gouvernorat du Kef, en faveur de la société European Industrial And Base Metals Limited,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 juin 2009, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Jebel Boujabeur", dans le gouvernorat du Kef, en faveur de la société European Industrial And Base Metals Limited (90%) et de l'office national des mines (10%),

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du 15 janvier 2013, portant deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Jebel Boujabeur", dans le gouvernorat du Kef, en faveur de la société European Industrial And Base Metals Limited (90%) et de l'office national des mines (10%),

Vu la demande déposée le 6 février 2015, à la direction générale des mines, par laquelle la société European Industrial And Base Metals Limited et de l'Office National des Mines ont sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Jebel Boujabeur", contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu le cahier des charges annexé à ladite demande fixant les obligations souscrites par le demandeur en application des dispositions de l'article 44 du code minier susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 août 2015,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est instituée une concession d'exploitation de substances minérales du 3^{ème} groupe dite concession d'exploitation "Jebel Boujabeur", située dans le gouvernorat du Kef, au profit de la société European Industrial And Base Metals Limited (90%) et de l'Office National des Mines (10%), faisant élection de son domicile à Tunis, Immeuble Saadi, tour CD n° 7 et 8, route de l'Ariana, 2082 Tunis.

Les activités d'exploitation doivent être entreprises conformément au code minier et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2 - La concession d'exploitation "Jebel Boujabeur" couvre une superficie de 690 hectares et est délimitée comme suit :

- Limite Sud : est une droite (A-B) de direction Ouest-Est d'une longueur de 1520 mètres partant de la source de Bir Khnafis (point A) pour aboutir au point (B).

- Limite Est : est une droite (B-C) de direction Sud-Nord d'une longueur de 2200 mètres partant du point (B) pour aboutir au point (C).

- Limite Nord : est une droite (C-D) de direction Est-Ouest partant du point (C) jusqu'à la frontière Tuniso-Algérienne.

- Limite Ouest : la frontière Tuniso-Algérienne.

Art. 3 - La concession d'exploitation "Jebel Boujabeur" est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4 - Le titulaire d'une concession d'exploitation doit régler la situation des terrains avec leurs propriétaires avant son occupation conformément aux dispositions du code minier.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus – Abdallah – Gourguiba - Kef En Nsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003 et notamment son article 37,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 29 avril 2013, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 14 novembre 2013, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 25 novembre 2014, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5ème groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 27 juin 2016, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 5ème groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa,

Vu la demande, déposée le 10 février 2017 à la direction générale des mines, par laquelle la compagnie des phosphates de Gafsa a sollicité l'autorisation de disposer d'une quantité de 600 mille tonnes de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche susvisé, arguant son incapacité de transporter cette quantité dans les délais cités par l'arrêté susvisé du 26 novembre 2015, aux retards du recrutement et aux problèmes fonciers,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La compagnie des phosphates de Gafsa est autorisée à disposer dans les limites de 600 mille tonnes de phosphates issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5ème groupe au lieu dit "Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour" dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, institué par l'arrêté susvisé du 29 avril 2013.

Le titulaire du permis de recherche doit procéder à l'enlèvement de ladite quantité dans un délai ne dépassant pas un an, à compter de la publication de présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2 - Le titulaire du permis de recherche est tenu de communiquer à la direction générale des mines au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, immédiatement après la vente, tous les documents précisant le tonnage, le prix et les organismes acheteurs dudit minéral.

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant autorisation de cession totale des droits et obligations dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Birsa ».

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,

Vu la loi n° 73-73 du 8 décembre 1973, portant approbation de la convention et ses annexes, signées à Tunis le 4 juin 1973 par l'Etat Tunisien d'une part et la société « Shell Tunisienne de recherche et d'exploitation » ci-après désignée « Shell Tunirex » d'autre part,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 13 septembre 1973, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Hammamet Grands Fonds »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 juillet 1975, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société « Shell Tunirex », dans le permis de recherche « Hammamet Grands Fonds » au profit de la société « AGIP Spa »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie du 5 avril 1979, portant premier renouvellement du permis de recherche « Hammamet Grands Fonds »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 septembre 1980, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2^{ème} groupe dite concession « Birsa »,

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 5 janvier 1987, portant admission du permis de recherche « Hammamet Grands Fonds » au bénéfice des disposition du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production de hydrocarbures liquides et gazeux susvisé,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 décembre 1990, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Shell Tunirex » dans la concession d'exploitation « Birsa » au profit de la société « Samedan Of Tunisia Inc (Samedan) »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 juillet 1992, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « AGIP (Africa) Ltd » dans la concession d'exploitation « Birsa » au profit de la société « Samedan »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 mai 1993, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société « Samedan » dans la concession d'exploitation « Birsa » au profit de la société « Oil Shipping O.y »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 février 1997, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Samedan » dans la concession d'exploitation « Birsa » au profit de la société « Corexland BV »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 18 juillet 1997, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Neste (E & P) Tunisia O.y (Neste) » dans la concession d'exploitation « Birsa » au profit de la société « Atlantis Technology Services (Tunisia) AS »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 24 mars 2011, portant autorisation de cession totale des intérêts de la société « Lundin Netherlands B.V » dans la concession d'exploitation « Birsa » au profit de la société « Top Energy Investment Company »,

Vu la lettre du 11 août 1975 par laquelle la société « AGIP Spa » a notifié la cession totale de ses intérêts au profit de la société « AGIP(Tunisia) Ltd »,

Vu la lettre du 6 septembre 1977 par laquelle la société « AGIP Tunisia Ltd » a notifié a cession totale de ses intérêts au profit de la société « AGIP (Africa) Ltd »,

Vu la lettre du 30 novembre 1979 par laquelle l'Etat Tunisien a levé l'option de participation au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières dans la concession d'exploitation « Birsa »,

Vu la lettre du 7 mai 1993 par laquelle la société « Oil Shipping OY » a notifié le changement de sa dénomination en « Neste (E & P) Tunisia O.y (Neste) »,

Vu la lettre du 10 août 1998 par laquelle la société « Corexland BV » a notifié le changement de sa dénomination en « Coparex Netherlands B.V »,

Vu la lettre du 27 février 2003 par laquelle la société « Coparex Netherlands RV » a notifié le changement de sa dénomination en « Lundin Netherlands RV »,

Vu la lettre du 19 décembre 2006 par laquelle la société « Atlantis Technology services (Tunis) AS » a notifié le changement de sa dénomination en «Atlantis (Tunisia) Limited »,

Vu la demande déposée le 3 novembre 2016 à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société « Atlantis (Tunisia) Limited » a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses droits et obligations dans la concession d'exploitation « Birsa » au profit de la société « Top Energy Investment Company »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 8 novembre 2016,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier - Est autorisée la cession totale des droits et obligations de la société « Atlantis (Tunisia) Limited » dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Birsa » au profit de la société « Top Energy Investment Company ».

Suite à cette cession les pourcentages de participation des cotitulaires de cette concession d'exploitation seront répartis comme suit :

- Top Energy Investment Company : 80 %

- Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières : 20%

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2017.

*La ministre de l'énergie, des mines et
des énergies renouvelables*

Héla Chikhrouhou

Arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 13 mars 2017, portant autorisation de cession totale des droits et obligations dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Centre ».

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2010-241 du 9 février 2010, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 5 octobre 2009, entre l'Etat Tunisien d'une part et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et la société "Storm Venture International Inc" en tant qu'entrepreneur d'autre part,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 5 octobre 2007, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Jenein Centre »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 avril 2010, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Centre »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 14 octobre 2011, portant autorisation de cession partielle des droits et obligations détenus par la société « Storm Venture International (Barbados) Limited » dans le permis de recherche « Jenein Centre » au profit de la société « PA Resources Tunisia Pty Ltd »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 9 décembre 2014, portant extension de deux ans de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche « Jenein Centre »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 14 décembre 2015, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche « Jenein Centre »,

Vu la notification en date du 13 décembre 2010, relative au transfert des intérêts et des obligations détenus par la société « Storm Venture International Inc » au profit de sa filiale la société « Storm Venture International (Barbados) Limited »,

Vu la notification en date du 16 juin 2014, relative à l'acquisition de la société « Storm Venture International (Barbados) Limited » par la société « Medco Tunisia Petroleum Limited » et le changement de sa dénomination en « Medco Venture International (Barbados) Limited »,

Vu la demande déposée le 21 juin 2016, à la Direction Générale de l'Energie, par laquelle la société « PA Resources Tunisia Pty Ltd » a sollicité conformément à l'article 34 du code des hydrocarbures l'autorisation de céder la totalité de ses droits et obligations dans le permis de recherche « Jenein Centre » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 27 et 28 juin 2016,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est autorisée la cession totale des droits et obligations détenus par la société « PA Resources Tunisia Pty Limited » dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein centre » au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.

Suite à cette cession totale, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières demeure le titulaire dudit permis et l'entrepreneur sera composé de :

- Medco Venture International (Barbados) Limited : 65 %

- L'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières : 35%

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2017.

La ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables

Héla Chikhrouhou

Décret gouvernemental n° 2017-416 du 7 avril 2017, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2016/2017.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment son article 8,

Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981,

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, respectivement ratifiés par la loi n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date est la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000 et notamment son article 35,

Vu la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures et notamment son article 3,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales,

Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales,

Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrèage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012,

Vu le décret n° 2016-253 du 11 janvier 2016, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2015/2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Titre premier

Prix à la production et fermages

Article premier - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2016 sont fixés comme suit :

- blé dur : 53,000 D/ql,
- blé tendre : 42,000 D/ql.

La commercialisation de l'orge et du triticale est libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 36,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre de l'acquisition d'orge et du triticale qui leur sera livrée par les producteurs.

Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompt livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit :

- blé dur : 17,000 D/ql jusqu'au 31 août 2016,
- blé tendre : 10,000 D/ql jusqu'au 31 août 2016,
- orge et triticale : 12,000 D/ql jusqu'au 31 juillet 2016.

Art. 3 - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixés à l'article 1^{er} du présent décret gouvernemental s'entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les critères techniques sont arrêtées au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrèage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012.

Art. 4 - Le prix d'intervention à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixé à l'article premier du présent décret gouvernemental s'entend pour l'orge et le triticale dont les critères techniques sont arrêtées à l'annexe du présent décret gouvernemental.

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe du présent décret gouvernemental.

Art. 5 - En cas d'opposition de l'une des parties, le vendeur ou l'acheteur, aux résultats d'analyses, il est fait recours à l'arbitrage des services compétents désignés par le ministre chargé de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon revenant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne s'accordent sur la constitution d'un échantillon composé de l'échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses.

Les frais de l'opposition et des nouvelles analyses y résultant sont à la charge de la partie qui a procédé à l'opposition et ce indépendamment des résultats des nouvelles analyses.

Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties.

Art. 6 - Les prix de fermage servis aux producteurs et aux collecteurs sont les prix de base prévus à l'article 1^{er} du présent décret gouvernemental, diminués de la taxe de statistique fixée à l'article 7 du présent décret gouvernemental.

Titre deux

Païement, rétrocession et stockage

Art. 7 - La taxe de statistique instituée par le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 0,530 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales de la récolte 2016.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recettes au budget de l'office des céréales et affecté au profit de l'institut national des grandes cultures conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures.

Art. 8 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l'office des céréales comprend :

a) une prime de magasinage telle que prévue à l'article 12 du présent décret gouvernemental fixée comme suit :

- blé dur : 3,602 D/ql,
- blé tendre : 4,213 D/ql,
- orge et triticales : 2,763 D/ql.

Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiquée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de l'industrie et du commerce et de la ministre des finances chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillant les stocks existants chez l'office des céréales.

b) une marge nette de rétrocession : 2,392 D/ql,

c) une péréquation de transport : 1,374 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution.

d) une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».

Art. 9 - Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et de la triticales par l'office des céréales comprennent :

a- le prix de base ou le prix d'intervention fixés par l'article premier du présent décret gouvernemental,

b- la marge brute de rétrocession prévue par l'article 8 du présent décret gouvernemental.

c- la prime exceptionnelle de prompt livraison prévue par l'article 2 du présent décret gouvernemental.

Les prix normaux de rétrocession s'établissent comme suit :

- blé dur : 77,468 D/ql,
- blé tendre : 60,079 D/ql,
- orge et triticales : 54,629 D/ql.

Art. 10 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2016 destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et de la triticales sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre de l'industrie et du commerce.

Art. 11 - Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux conditions prévues au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrèage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012 et conformément aux conditions prévues à l'annexe jointe au présent décret gouvernemental pour l'orge et la triticales.

Les prix de rétrocession s'entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans des sacs de l'acheteur, au niveau des magasins et centres de collecte relevant soit de l'office des céréales ou des collecteurs, ports Tunisiens ou parités, au niveau desquels l'agrèage des céréales rétrocédées est obligatoirement effectué dans les centres de collecte en cas d'achat des céréales collectées au niveau des centres de collecte et leur vente directe aux minoteries ou dans les silos de replis relevant de l'office des céréales en cas d'achat des céréales collectées rendu auxdits silos.

Art. 12 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 2016.

Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :

- blé dur : 0,600 D/ql,
- blé tendre : 0,702 D/ql,
- orge et triticales : 0,460 D/ql.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.

Art. 13 - L'office des céréales qui livre du blé, de l'orge et du triticales de la récolte 2016 à un prix de rétrocession réduit tel que fixé par les articles 10 et 11, reçoit une prime de compensation telle que définie par l'article 14 du présent décret gouvernemental.

Art. 14 - Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 9 ci-dessus, et les prix réduits de rétrocession tels que fixés par décision du ministre de l'industrie et du commerce après ajustements desdits prix par l'application du barème d'agrèage à l'achat et à la vente.

Titre trois

Relation entre l'office des céréales et les collecteurs

Art. 15 :

1) Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l'office des céréales la taxe de statistique fixée par l'article 7 du présent décret gouvernemental qui sera prélevée sur le prix payé aux producteurs.

2) Les collecteurs des semences versent à l'office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales rétrocédé :

a- une somme destinée à couvrir les primes de magasinage prévues à l'article 12 du présent décret gouvernemental fixée comme suit :

- blé dur : 3,602 D/ql,
- blé tendre : 4,213 D/ql,
- orge et triticales : 2,763 D/ql.

b- une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».

Art. 16 - L'office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l'office des céréales et le collecteur des céréales de consommation.

Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d'entretien et de conservation des céréales au profit des collecteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent.

Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du premier jour de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du dernier jour de quinzaine.

Art. 17 - La ministre des finances, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresigner
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

TABLEAU - A -
(ORGE)

BONIFICATIONS (à payer en plus <+>)	REFACTIONS (à payer en moins <- >)		
I / Pour poids Spécifique : de 59,000 à 59,499 kg : 3/1000 du prix de base/ql de 59,500 à 59,999 kg : 6/1000 du prix de base/ql de 60,000 à 60,499 kg : 9/1000 du prix de base/ql de 60,500 à 60,999 kg : 12/1000 du prix de base/ql de 61,000 à 61,499 kg : 15/1000 du prix de base/ql de 61,500 à 61,999 kg : 18/1000 du prix de base/ql de 62,000 à 62,499 kg : 21/1000 du prix de base/ql de 62,500 à 62,999 kg : 24/1000 du prix de base/ql de 63,000 à 63,499 kg : 27/1000 du prix de base/ql de 63,500 à 63,999 kg : 30/1000 du prix de base/ql de 64,000 à 64,499 kg : 33/1000 du prix de base/ql de 64,500 à 64,999 kg : 36/1000 du prix de base/ql de 65,000 à 65,499 kg : 39/1000 du prix de base/ql de 65,500 à 65,999 kg : 42/1000 du prix de base/ql <			

TABLEAU - B -

(TRITICALE)

REFACTIONS (à payer en moins < - >)		
1/ Pour impuretés : Tolérance : - Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon: 1% - Graines étrangères : 1% Au-delà, réfaction comme suit :		
Pourcentage d'impuretés	Graines étrangères	Matières inertes
1,01 à 1,50	1,75/1000 du prix de base/ql	3,5/1000 du prix de base/ql
1,51 à 2,00	3,50/1000 du prix de base/ql	7,0/1000 du prix de base/ql
2,01 à 2,50	5,25/1000 du prix de base/ql	10,5/1000 du prix de base/ql
2,51 à 3,00	7,00/1000 du prix de base/ql	14,0/1000 du prix de base/ql
3,01 à 3,50	8,75/1000 du prix de base/ql	17,5/1000 du prix de base/ql
3,51 à 4,00	10,50/1000 du prix de base/ql	21,0/1000 du prix de base/ql
4,01 à 4,50	12,25/1000 du prix de base/ql	24,5/1000 du prix de base/ql
4,51 à 5,00	14,00/1000 du prix de base/ql	28,0/1000 du prix de base/ql
5,01 à 5,50	17,50/1000 du prix de base/ql	35,0/1000 du prix de base/ql
5,51 à 6,00	21,00/1000 du prix de base/ql	42,0/1000 du prix de base/ql
6,01 à 6,50	24,50/1000 du prix de base/ql	49,0/1000 du prix de base/ql
6,51 à 7,00	28,00/1000 du prix de base/ql	56,0/1000 du prix de base/ql
Au delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.		
2/ Pour les grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0 % Réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql par tranche ou fraction de tranche de 0,5%		
3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine...) : Tolérance : 1% Au-delà, réfaction comme suit : De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1% Au delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.		

Par décret gouvernemental n° 2017-417 du 31 mars 2017.

Monsieur Mahmoud Elyes Hamza, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 mars 2017.

Monsieur Mohamed Sadri Aschi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur technique au laboratoire central d'analyse des aliments de bétail relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 mars 2017.

Monsieur Hamda Chebbi, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 mars 2017.

Monsieur Nasreddine Moussi est nommé membre représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages en remplacement de Monsieur Omar Behi, et ce, à compter du 3 février 2017.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 mars 2017.

Monsieur Omar Ghazouani est nommé membre représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche au conseil d'entreprise de l'institut national des grandes cultures en remplacement de Monsieur Omar Behi, et ce, à compter du 3 février 2017.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 mars 2017.

Monsieur Nasreddine Moussi est nommé membre représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait en remplacement de Monsieur Omar Behi, et ce, à compter du 3 février 2017.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 mars 2017.

Monsieur Hichem Bdiri est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait en remplacement de Monsieur Mefteh Saleh, et ce, à compter du 26 décembre 2016.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 avril 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Saida Belhaj administrateur conseiller, sous-directeur des affaires administratives, financières, foncières et des archives à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Beja.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 29 mars 2017.

Monsieur Mongi Arfaoui, architecte général, est chargé des fonctions d'inspecteur en chef à l'inspection générale au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES**Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 7 avril 2017.**

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est attribuée à Monsieur Fethi Babay, conseiller culturel en chef, directeur de la formation et du recyclage au ministère des affaires culturelles.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 7 avril 2017.

Monsieur Ayachi Boussi, conseiller culturel, est déchargé des fonctions de sous-directeur des études, de la communication et de l'investissement à la direction des études et de la promotion de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère des affaires culturelles.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 7 avril 2017.

Madame Nabila Kouki, professeur principal d'animation culturelle, est déchargée des fonctions de chef de service de la promotion des ressources à la direction des institutions de l'action culturelle à la direction générale de l'action culturelle au ministère des affaires culturelles.

MINISTERE DU TRANSPORT**Par arrêté du ministre du transport du 7 avril 2017.**

Monsieur Hichem Marrag est nommé administrateur représentant le ministère de l'intérieur au conseil d'établissement de l'institut national de météorologie en remplacement de Monsieur Tarek Dergham, et ce, à compter du 16 mars 2017.

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT****Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 17 mars 2017.**

Monsieur Foued Ellouz, technicien en chef, est déchargé des fonctions de chef de service des marchés des travaux et d'études à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 16 mai 2016.

مجلة
المرافعات المدنية والتجارية

2016

العدد 7 - 39 - 9973 - 978 9,000 د

مطبوعات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ر د م ك 7-096-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

العدد : 9,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-096-7

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D

CODE
DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 096 - 7

Prix : 9^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى العدد 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus